

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3153/2533

บริษัทเงินทุนไทยธนกรทรัสต์ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกสยาม

อุทสากรรม กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 48

ป.วิ.พ. มาตรา 74, มาตรา 79, มาตรา 208

จำเลยที่ 4 ไปศึกษาต่อต่างประเทศก่อนโจทก์ฟ้องหลายปี มีครอบครัวและประกอบอาชีพอยู่ต่างประเทศ แต่จำเลยที่ 4 ยังมีสัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้านตามที่โจทก์บรรยายไว้ในคำฟ้องและเคยเดินทางกลับมาประเทศไทยหลายครั้ง ถือว่าจำเลยที่ 4 ยังมีภูมิลำเนาในประเทศไทยตามทะเบียนบ้านนั้น การส่งคำบังคับให้แก่จำเลยที่ 4 ตามภูมิลำเนาดังกล่าวโดยการปิดคำบังคับจึงเป็นการส่งโดยชอบ จำเลยที่ 4 เพิ่งยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนไปแล้ว นับแต่วันยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 4 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคแรก.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ให้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายตัวเงิน และสัญญาค้ำประกัน จำเลยที่ ๔ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้น

พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระหนี้ ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของ จำเลยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๐

จำเลยที่ ๔ ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑อ้างเหตุว่า จำเลยที่ ๔ ไปอยู่ต่างประเทศ ไม่ทราบว่าถูกฟ้องคดีหากทราบว่าถูกฟ้องคดีก็สามารถ พิสูจน์ความไม่ถูกต้องของพยานหลักฐานโจทก์ได้

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้ว วินิจฉัยว่า คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ ๔ ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานอ้างอิงซึ่งจะแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่า หากมีการพิจารณาคดี ใหม่แล้ว จำเลยที่ ๔ อาจชนะคดีได้อย่างไร คำขอให้พิจารณาใหม่จึงมิได้กล่าวโดย ละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรคท้าย ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ ๔ อุทธรณ์คำสั่งว่า คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ ๔ ได้บรรยาย ครบถ้วนชัดแจ้งแล้ว และขณะโจทก์ดำเนินคดีนี้จำเลยที่ ๔ ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ใน ประเทศไทย

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๔ ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ต่อศาลชั้นต้นเมื่อ พ้นกำหนด ๑ เดือนนับแต่วันที่ไต่คดีพิพาทเป็นการพ้นกำหนดระยะเวลาที่จะยื่น คำขอให้พิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ แล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าคำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ ๔ ได้บรรยายครบถ้วนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรคท้ายหรือไม่ที่ศาลชั้นต้น สั่งยกคำร้องศาลอุทธรณ์เห็นด้วยในผล พิพากษายืน

จำเลยที่ ๔ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้จำเลยที่ ๔ ไปศึกษาต่อต่างประเทศก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นเวลาหลายปี มีครอบครัวและประกอบอาชีพอยู่ต่างประเทศ แต่จำเลยที่ ๔ ยังมีสัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้านตามที่โจทก์บรรยายไว้ในคำฟ้องและเคยเดินทางกลับมาประเทศไทยหลายครั้งถือว่าจำเลยที่ ๔ ยังมีภูมิลำเนาในประเทศไทยตามทะเบียนบ้านนั้นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง หมายแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ ตลอดจนคำบังคับให้แก่จำเลยที่ ๔ ตามภูมิลำเนาดังกล่าวโดยการปิดหมายและคำบังคับจึงเป็นการส่งโดยชอบ คดีนี้พนักงานเดินหมายได้ไปปิดคำบังคับ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๔ ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ ปรากฏตามรายงานการเดินหมายลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ จึงถือว่าได้มีการส่งคำบังคับให้แก่จำเลยที่ ๔ โดยชอบแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไปยึดทรัพย์ของจำเลยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ปรากฏตามรายงานขออนุญาตขายทอดตลาดทรัพย์ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ในสำนวน จำเลยที่ ๔ เพิ่งมายื่นคำขอให้พิจารณาใหม่เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ซึ่งพ้นกำหนด ๖ เดือนไปแล้วนับแต่วันยึดทรัพย์ของจำเลยที่ ๔ จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรคแรก..."

พิพากษายืน.

(เสียง ตีระฆังลง-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น